



PUTUSAN
Nomor 899 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TOHARUDIN**,
2. **NURLELA**, keduanya bertempat tinggal di Kp. Pasar Ahad, RT 003, RW 002, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
3. **DANI KUSMANA**, bertempat tinggal di Kp. Pasar Ahad, RT 02, RW 02, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Togar Sianturi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat & Penasihat Hukum pada Togar Sianturi, S.H., M.H., & rekan, beralamat di Jalan Raya Laswi Baleendah, Komplek Menara Laswi Residence, Nomor 98-E, RT 10, RW. 04, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40375, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2023;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. MOCH HIDAYAT, bertempat tinggal di Kp. Pondok, RT 002, RW 003, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deden Firman Fauzi, S.H., Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada *Law Office* Deden Firman Fauzi, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Otista Blok Babakan Bandung, Nomor 65, RT 032, RW 011, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 899 K/Pdt/2024



1. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT, (BPN)**, berkedudukan di Jalan Raya Ciburuy - Padalarang, Nomor 334, Kabupaten Bandung Barat;
2. **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km 2, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
3. **KANTOR DESA CIKOLE KECAMATAN LEMBANG**, berkedudukan di Jalan Lapang, Nomor 79, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Turut Tergugat I melanjutkan proses penerbitan Sertifikat

Hak Milik Para Penggugat:

- 1) Nomor 14/9-32.17/V/PTPGT/PH/2015, tanggal 20 Mei 2015, luas 279 m². Atas nama Nurlela,
- 2) Nomor 16/9-32.17/V/PTPGT/PH/2015, tanggal 20 Mei 2015, luas 62 m². Atas nama Nurlela,
- 3) Nomor 17/9-32.17/V/PTPGT/PH/2015, tanggal 20 Mei 2015, luas 89 m². Atas nama Nurlela,
- 4) Nomor 18/9-32.17/V/PTPGT/PH/2015, tanggal 20 Mei 2015, luas 274 m². Atas nama H. Toharudin,



- 5) Nomor 19/9-32.17/V/PTPGT/PH/2015, tanggal 20 Mei 2015, luas 182 m². Atas nama H. Toharudin,
- 6) Nomor 20/9-32.17/V/PTPGT/PH/2015, tanggal 20 Mei 2015, luas 76 m². Atas nama Dani Kusuma;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat sejak tahun 2014 dimulainya proses pengajuan permohonan penerbitan sertifikat dengan rincian:
- Kerugian Materil:
Biaya-biaya pengurusan dan pengeluaran proses permohonan atau pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Blok Kampung Tanah Pasar Ahad, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Provinsi Jawa Barat, kurang lebih sebesar Rp±750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateril:
Bahwa akibat perbuatan Tergugat menyebabkan Para Penggugat merasa malu dan kehilangan harga diri terutama dikalangan tetangga, relasi, dan keluarganya. Penggugat juga telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran sampai jatuh sakit dan biaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini tentunya sangat sulit diukur dengan uang namun jika diuangkan kurang lebih sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di:
- Jalan Tangkuban Perahu Nomor 187, Kampung Pondok, RT 002, RW 003, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
6. Menyatakan Sertipkat Hak Milik Nomor 4 Desa Cibogo, cacat hukum dan atau tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2001 cacat hukum dan atau tidak berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 899 K/Pdt/2024



8. Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III patuh dan taat terhadap putusan hukum;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Kompetensi absolut;

Eksepsi Turut Tergugat II;

- *Error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Turut Tergugat I melanjutkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat, yakni:
 1. Nomor 14/9-32.17/V/PTPGT/PH/2015, tanggal 20 Mei 2015, luas 279 m². Atas nama Nurlela,



2. Nomor 16/9-32.17/V/PTPGT/PH/2015, tanggal 20 Mei 2015, luas 62 m². Atas nama Nurlela,
3. Nomor 17/9-32.17/V/PTPGT/PH/2015, tanggal 20 Mei 2015, luas 89 m². Atas nama Nurlela,
4. Nomor 18/9-32.17/V/PTPGT/PH/2015, tanggal 20 Mei 2015, luas 274 m². Atas nama H. Toharudin,
5. Nomor 19/9-32.17/V/PTPGT/PH/2015, tanggal 20 Mei 2015, luas 182 m². Atas nama. H. Toharudin,
6. Nomor 20/9-32.17/V/PTPGT/PH/2015, tanggal 20 Mei 2015, luas 76 m². Atas nama Dani Kusuma;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III patuh dan taat terhadap putusan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak petitum gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 344/PDT/2023/PT BDG, tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat dan dari Para Pembanding II/Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 30 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Pembanding II/Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 899 K/Pdt/2024



- Menghukum Para Pembanding II/Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Blb *juncto* Nomor 344/PDT/2023/PT BDG *juncto* Nomor 37/Pdt.KS/2023/PN Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ini ; dan
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/PDT/2023/PT BDG, tanggal 18 Juli 2023 serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 30 Maret 2023; serta

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;



2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini (baik di peradilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi);

Namun apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 September 2023, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Agustus 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 1 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat, tidak terbitnya sertifikat kepemilikan atas objek sengketa karena objek sengketa yang dimohonkan sertifikat oleh Para Penggugat telah tercatat dan terdaftar atas nama pihak lain yaitu atas nama Desa Cibogo, Kecamatan Lembang tahun 1961, oleh karenanya gugatan Para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1.



TOHARUDIN, 2. NURLELA, dan 3. DANI KUSMANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:1. **TOHARUDIN**, 2. **NURLELA**, dan 3. **DANI KUSMANA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 899 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 899 K/Pdt/2024